

1500494-75.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... concurso formal na hipótese de crimes de roubo e corrupção de menores praticados mediante uma única ação, já decidiu o. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA COM ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 E 71, AMBOS DO CP. [...] 1. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500494-75.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-75.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069625/2022 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO LUIZ SILVA MATIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

GUSTAVO LUIZ SILVA MATIAS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 13 de março de 2022, por volta das 22h00, na Avenida Marechal Castelo Branco, n.º 150, Jardim Três Marias, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o acusado, agindo em concurso e em unidade de desígnios com o adolescente Pablo Francisco Raimundo dos Santos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma bolsa, contendo em seu interior, um aparelho de telefone celular, documentos e demais objetos, pertencentes à vítima Jéssica Aparecida Procópio da Silva. Ainda segundo a denúncia, nas mesmas condições de tempo e local o denunciado corrompeu Pablo Francisco Raimundo dos Santos, menor de

18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal. A inicial narra os fatos imputados ao acusado nos seguintes termos:

[...]

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, o denunciado, juntamente com o adolescente Pablo Francisco Raimundo dos Santos, na condução da motocicleta Honda/CG 125 Fan, ano 2006, cor preta, de placa DPQ-1299, São Paulo/SP e de porte de um simulacro de arma de fogo, deliberaram subtrair bens de pessoas que transitavam pelas ruas desta cidade.

Por volta das 22h00, Gustavo e o adolescente Pablo, avistaram a vítima Jéssica Aparecida Procópio da Silva, que voltava de seu trabalho e decidiram abordá-la. Então, anunciaram o roubo, dizendo: "perdeu, perdeu", exigindo que a vítima entregasse todos os seus pertences. Em seguida, se evadiram tomando rumo ignorado. Pouco depois, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram a motocicleta conduzida pelo denunciado com o adolescente na garupa em atitude suspeita, visto que trafegavam no sentido contrário da via pública. Diante disso, a equipe policial deu ordem de parada, no entanto, Gustavo, que estava na condução da motocicleta, tentou empreender fuga. A motocicleta estava com uma máscara facial cobrindo sua placa de identificação. Após breve acompanhamento, o denunciado perdeu o controle do motociciclo e os dois ocupantes caíram ao solo, sendo detidos pela equipe policial.

Em revista pessoal, os policiais militares localizaram com o adolescente Pablo Francisco Raimundo dos Santos o simulacro de arma de fogo e, com Gustavo, em seu ombro, encontraram a bolsa pertencente a vítima.

Indagados, tanto o denunciado quanto o adolescente confessaram informalmente a prática do crime de roubo minutos antes da abordagem na Avenida Marechal Castelo Branco. Ato contínuo, a equipe policial foi ao local indicado e localizou a vítima Jessica, que reconheceu Gustavo e o adolescente como autores da subtração de seus pertences.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática do crime em comento (fls. 06/07). Além disso, o adolescente confessou que praticou a conduta na companhia do denunciado (fls. 02).

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 80/83).

O acusado apresentou resposta à acusação à fl. 95.

Durante a instrução, foi ouvida a vítima Jéssica Aparecida Procópio da Silva e tomado depoimento das testemunhas Claudiano de Carvalho e Jhonny Rodrigues Alves seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Já a defesa pediu o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como fixação de regime inicial diverso do fechado e expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição/apreensão de fls. 13/14, auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 15/16, auto de depósito de fls. 18/19 e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, foi comprovada pela prova oral.

A vítima Jéssica Aparecida Procópio da Silva afirmou que estava voltando do trabalho e foi abordada na rua. Os agentes pediram a sua bolsa e para que não olhasse para trás. Foi abordada por duas pessoas. Eles não portavam arma de fogo,

não conseguiu ver. Pediram a bolsa e para que não olhasse para trás. Entregou a bolsa. Foi correndo para casa, mas encontrou o vizinho no caminho. Pegou carona com o vizinho, procurando a polícia. Deram a volta no quarteirão e encontraram a polícia. Os agentes estavam de moto. Quem exigiu a entrega dos bens foi o garupa. Todos os seus bens foram recuperados. Na delegacia, não fez o reconhecimento. Afirmou que nenhum dos três foi o responsável pela prática do crime. Nenhum deles é o garupa. O garupa pediu suas coisas e mandou sair andando. Não viu o rosto do piloto. Não lembra o rosto das pessoas que o abordaram. Lembra-se da voz da pessoa que pediu a sua bolsa, que não é nenhuma das pessoas submetidas a reconhecimento. A moto utilizada para a prática do crime era vermelha.

A testemunha Claudiano de Carvalho estavam patrulhando e passou uma moto, no contrafluxo, em alta velocidade. A moto estava com a placa tampada. Um dos ocupantes estava com uma bolsa feminina, o que também chamou a atenção. A moto empreendeu fuga. Fizeram a abordagem e conseguiram deter os ocupantes. O menor estava na garupa e o acusado na condução da motocicleta. Encaminharam os agentes para a delegacia, onde já estava a vítima do roubo.

A testemunha Jhonny Rodrigues Alves afirmou que estavam em patrulhamento pela via, quando passou no contrafluxo uma moto ocupada por dois rapazes. A placa estava tampada por uma máscara. Deram a volta para fazer a abordagem, mas a motocicleta se evadiu. Conseguiram alcança-los. E encontraram na posse dos agentes uma bolsa feminina e um simulacro de arma de fogo.

O acusado afirmou que estava na rua onde trabalha. Encontrou com Pablo, que falou que estava com um problema e pediu ajuda. Pablo afirmou que estava devendo pessoas e que precisava de dinheiro. Então Pablo falou como conseguiriam o dinheiro. Acabaram então cometendo o roubo.

Feito o relato da prova oral, observa-se que está suficientemente comprovada a autoria delitiva. De fato, a vítima narrou a dinâmica do assalto, afirmando não ter sido capaz de reconhecer o réu, pois não viu o rosto do condutor da motocicleta. Ainda, os policiais narraram a apreensão da res em poder do réu, logo após a prática do crime, em situação de flagrante delito. Se não bastasse, o próprio réu confessou a prática delitiva, confirmando a subtração do bem da vítima, com emprego de grave ameaça.

A prática do crime de corrupção de menor também está comprovada, sendo incontroverso o envolvimento do menor Pablo no delito.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira etapa, verifica-se que o réu é primário e de bons antecedentes (fls. 38/39). No mais, as circunstâncias do delito são aquelas inerentes à espécie, razão pela qual fixo as penas-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão para o crime de roubo e 10 dias-multa e 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.

Na segunda etapa, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não possuem o condão de levar as penas para além do mínimo legal.

Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, está presente a causa de aumento do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, que justifica a elevação da pena em 1/3, passando a reprimenda para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Não há circunstâncias modificativas da pena do crime de corrupção de menor.

Observa-se que dois crimes (roubo e corrupção de menor) foram praticados em concurso formal, nos moldes do artigo 70 do Código Penal, pois, mediante uma só ação, o autor cometeu o roubo e a corrupção de menor. Quanto ao concurso formal na hipótese de crimes de roubo e corrupção de menores praticados mediante uma única

ação, já decidiu o. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA COM ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 E 71, AMBOS DO CP. [...] 1. O Tribunal a quo desconsiderou, por completo, a incursão do recorrido nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe26/2/2018). 2. A dosimetria da pena elaborada pelo Magistrado singular, no que se refere ao primeiro delito, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, notadamente por aplicar a fração de aumento de 1/5, totalizando as reprimendas referentes à referida conduta (roubo em concurso formal com corrupção de menores por duas vezes) em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 26 dias-multa. [...] (REsp 1719489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Assim, na forma do artigo 70 do Código Penal, aplica-se a maior pena (a do roubo, de 05 anos e 04 meses de reclusão), acrescida de 1/6, o que totaliza 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão. A pena de multa é aplicada distinta e integralmente, ficando em 13 dias-multa.

Tendo em vista a primariedade do réu e a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, fixo o regime inicial semiaberto. Não é possível a aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que não foi cumprido o requisito objetivo para progressão.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a quantidade da pena e o fato de que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa.

A quantidade da pena privativa de liberdade obsta o sursis.

Fixo o dia-multa no patamar unitário mínimo, em razão da ausência de elementos acerca da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar GUSTAVO LUIZ SILVA MATIAS pela prática do delito do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e do delito do artigo 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal, impondo-lhe as penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista a jurisprudência de ambas as turmas do Tribunal Federal, no sentido da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva (HC 181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) (HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017), concedo ao acusado o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, salvo se a defesa renunciar ao recurso, transitando em julgado a sentença para o réu nessa data. Nesse caso, expeça-se guia de execução provisória, com urgência, para imediata colocação do réu no regime fixado na sentença.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para aplicação do artigo 15, III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva,

remetendo-a ao Juízo competente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA